



ANALISTA DOS TRIBUNAIS

BARBARA BRASIL

DIREITO CIVIL

AULA 5

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Parte geral:

7- Prescrição (art. 189 e seguintes do CC)

8- Decadência

Parte Especial: Direito das obrigações (Art.233 e segs.,CC)

1 - Classificação das obrigações.

2 - Modalidades de obrigações

2.1-Obrigações Simples

2.2- Obrigações Objetivamente compostas

(continuação) 7- PRESCRIÇÃO (art. 189 e seguintes do CC)

- Obs. STJ: prescrição x Comunicabilidade das instâncias (art. 935 c/c art. 200, ambos do CC)
 - O art. 935 do CC regula a independência das instâncias
 - Determinado fato pode gerar repercussão tanto na esfera cível quanto na esfera penal
 - Decisão emanada do juízo criminal não repercute no juízo cível e vice-versa ▢ **REGRA**
 - Excepcionalmente** pode ocorrer a comunicação entre as esferas, no caso de decisão na esfera penal, transitada em julgado, que decide sobre a materialidade e autoria
 - O art. 200 visa evitar decisões contraditórias
 - Sentença penal absolutória por insuficiência de provas **NÃO** repercute na esfera cível
 - A sentença penal que reconhece a autoria e materialidade é um título executivo judicial, passando para a esfera cível a quantificação do valor do dano e sua extensão
 - Art. 387, IV do CPP¹
- CC“Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.”
- “Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.

-Atenção para os julgados do **STJ**:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

SÚM. 284/STF. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. INDEPENDÊNCIA DAS JURISDIÇÕES CÍVEL E PENAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação civil ex delicto ajuizada em 09/12/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/11/2017 e atribuído ao gabinete em 13/02/2019.

¹ Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre o interesse processual do recorrido para o ajuizamento de ação civil ex delicto, e, subsidiariamente, sobre a prescrição da pretensão indenizatória deduzida na petição inicial.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do recurso especial (súm. 284/STF).
- 4. O ordenamento jurídico estabelece a relativa independência entre as jurisdições cível e penal, de tal modo que quem pretende ser ressarcido dos danos sofridos com a prática de um delito pode escolher, de duas, uma das opções: ajuizar a correspondente ação cível de indenização ou aguardar o desfecho da ação penal, para, então, liquidar ou executar o título judicial eventualmente constituído pela sentença penal condenatória transitada em julgado.**
- 5. A decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado impede, tão-somente, a formação do título executivo judicial na esfera penal, indispensável ao exercício da pretensão executória pelo ofendido, mas não fulmina o interesse processual no exercício da pretensão indenizatória a ser deduzida no juízo cível pelo mesmo fato.**
- 6. O art. 200 do CC/02 dispõe que, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.**
7. Hipótese em que se verifica que a pretensão deduzida pelo recorrido não é de liquidação ou execução da sentença penal condenatória, senão a de se ver reparado dos danos que lhe foram causados pelo recorrente e os demais agressores, apenas se valendo, para tanto, do fato de terem sido eles condenados em primeira instância pelo crime de lesões corporais graves.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência. (REsp 1802170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA SUSPENSIVA DO ART. 200 DO CC/02. MULTAS. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTETATÓRIOS. NULIDADE. AUSÊNCIA.

1. Ação indenizatória proposta em 07/03/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/03/2020 e concluso ao gabinete em 28/12/2021.
2. O propósito recursal é definir se a) houve negativa de prestação jurisdicional, b) houve a suspensão do prazo prescricional para a propositura da ação compensatória, nos termos do art. 200 do CC/2002 e c) as multas aplicadas por recursos protelatórios são válidas.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

4. "A aplicação do art. 200 do CC/02 tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)" (REsp 1.135.988/SP). A finalidade, pois, dessa norma, é evitar a possibilidade de soluções contraditórias entre as duas searas, especialmente quando a solução do processo penal seja determinante do resultado do processo cível.

5. O art. 200 do CC/02 incidirá independentemente do resultado alcançado na esfera criminal. Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de *actio nata*.

6. Na espécie, houve a propositura de ação penal, na qual foi declarada a ilegitimidade ativa do Ministério Público em relação a um dos delitos e o réu foi absolvido do outro. Tais circunstâncias, todavia, não afastam a incidência do art. 200 do CC/02, remanescendo hígida a pretensão.

7. Não há que se falar em nulidade quando as previstas nos arts.

1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC/2015 são aplicadas em decisão devidamente fundamentada.

8. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp 1987108/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDOTA E O EVENTO DANOSO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. TEORIA DO RISCO INTEGRAL E PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. CONTRIBUIÇÃO CAUSAL DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DOMINIAL. TEMA REPETITIVO N. 1.204/STJ. REPERCUSSÃO DE DECISÃO CRIMINAL FUNDADA EM ATIPICIDADE DA CONDOTA SOBRE A ÓRBITA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 935 DO CÓDIGO CIVIL. AFASTAMENTO DO PODER DE AGIR PARA EVITAR A PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO INTERDITA APURAÇÃO CIVIL DE ATOS ANTERIORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O RESULTADO LESIVO.

I - Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.

II - Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da presença dos pressupostos da responsabilidade civil ambiental demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

III - A ausência de enfrentamento dos elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.

IV - Os arts. 225, § 3º, da Constituição da República, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, adotam a teoria do risco integral e o princípio da restitutio in integrum dos danos ambientais, viabilizando, dessarte, que todos os sujeitos responsáveis pela causação de ofensas ao bem jurídico transindividual sejam chamados a integrar a lide, somente sendo possível ao anterior proprietário exonerar-se do dever de indenizar se comprovar não ter concorrido para o resultado lesivo, direta ou indiretamente. Precedentes.

V - Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, a independência entre as instâncias civil e penal é relativa, somente preponderando as conclusões hauridas do juízo criminal quando a absolvição estiver fundada na inocorrência do fato ou em negativa de autoria, razão pela qual o mero reconhecimento da atipicidade da conduta não induz a obrigatória produção de efeitos sobre as demais órbitas de responsabilização. Inteligência dos arts. 66 do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil.

VI - O entendimento exarado por esta Corte no Habeas Corpus n. 94.543/RJ não obsta a apuração dos fatos na órbita civil, porquanto, a par de expressamente fundado em atipicidade penal da conduta, somente afastou o poder de agir para evitar o rompimento da Barragem B à época do evento danoso, não interditando, dessarte, a averiguação da responsabilidade ambiental por atos pretéritos a tal evento, especialmente o descumprimento do dever de atuar para garantir a segurança da estrutura e mitigar os riscos de acidentes enquanto a área estava sob responsabilidade do Grupo Matarazzo.

VII - Agravo de Gonzalo Gallardo Dias não conhecido; Agravo de Indústrias Matarazzo de Papéis S.A. e S.A. Indústrias Reunidas F Matarazzo conhecido para não conhecer do Recurso Especial; e Agravo de Maria Pia Esmeralda Matarazzo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 2.328.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/1/2026.)

FCC - 2022 - TJ-CE - Analista Judiciário - Área Judiciária

A prescrição

Alternativas

A não admite renúncia, expressa ou tácita.

B pode ser renunciada apenas expressamente, antes ou depois de se consumir.

C pode ser renunciada expressa ou tacitamente, mas apenas depois de se consumir.

D pode ser interrompida apenas uma vez, não aproveitando a outros credores, ainda que solidários.

E não pode ser interrompida

gabarito: C

8- Decadência

- Decadência é voltada para a tutela (des)constitutiva (prescrição é voltada para tutela condenatória; conteúdo econômico)
- ex. anulação de negócio jurídico; dissolução de vínculo conjugal; reconhecimento de paternidade

- Atinge o exercício de Direito Potestativo
 - Direito potestativo: direito adquirido por intermédio de lei ou contrato que autoriza o indivíduo a interferir na esfera jurídica alheia, criando, extinguindo ou modificando direitos.
 - é o poder que o ordenamento jurídico ou contrato outorgam ao indivíduo para que ele possa interferir na esfera jurídica alheia
 - a decadência gera a extinção do direito potestativo
 - ex. negócio jurídico celebrado sob a coação; o coagido tem o direito potestativo de extinguir o negócio jurídico por ação anulatória

Bloco 2

- Não admite, como regra, Suspensão, Impedimento ou Interrupção;
- Não corre prazo decadencial contra o Absolutamente Incapaz;
- Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.
- Art. 208. Aplica-se à decadência o disposto nos arts. 195 e 198, inciso I .
- **Decadência Legal x Decadência Convencional**
 - **LEGAL:**
 - Não admite renúncia;
 - Juiz pode arguir de ofício.
 - Ex. prazos decadenciais previstos no CC e no CDC
 - **CONVENCIONAL:**
 - Admite renúncia;
 - Juiz não pode arguir de ofício.
 - EX. garantia estendida que aumenta o prazo decadencial previsto no CDC; 30 dias para bens móveis pelo CDC para reclamar defeitos
 - + 90 dias contratados
 - Veja que o prazo convencional estende o prazo legal
 - Art. 209. É nula a renúncia à decadência fixada em lei.
 - Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
 - Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.

FCC - 2023 - TRT - 12ª Região (SC) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Marcelo, de 17 anos, foi atropelado por César em via pública no ano de 2023. Em eventual ação de reparação civil extracontratual a ser ajuizada pelo adolescente em face de César, o prazo prescricional será de

Alternativas

A

3 anos, contados da data em que Marcelo atingir a maioridade civil.

B

5 anos, contados da data em que Marcelo atingir a maioridade civil.

C

5 anos, contados da ciência do fato pelos representantes legais de Marcelo.

D

3 anos, contados da violação do direito.

E

5 anos, contados da violação do direito.

FCC - 2023 - TRT - 21ª Região (RN) - Analista Judiciário - Área Judiciária

No dia 05 de janeiro de 2015, Leandro, maior e capaz, agindo com imprudência e imperícia, praticou ato que, em 10 de fevereiro de 2015, veio a causar danos materiais a Paula, que contava, à época, com apenas dois anos de idade. Os pais de Paula, contudo, só notaram a ocorrência desses danos em 15 de março de 2015, tendo descoberto que eles foram causados por ato de Leandro somente em 20 de abril de 2015. Nesse caso, considerando que a pretensão de reparação civil prescreve em três anos, é válido concluir, com base no Código Civil, que a pretensão indenizatória de Paula contra Leandro

Alternativas

A

ainda não prescreveu.

B

prescreveu em janeiro de 2018.

C

prescreveu em fevereiro de 2018.

D

prescreveu em março de 2018.

E

prescreveu em abril de 2018.

Gabaritos: D; A

● **PARTE ESPECIAL: DIREITO DAS OBRIGAÇÕES (Art.233 e segs.,CC)**

obs. obrigação é um dever jurídico

- Esse dever tem várias espécies

1 - CLASSIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES.

➤ **Obrigações Simples (DAR; FAZER; NÃO-FAZER) x Obrigações Compostas:**

- fazer: ex. prestação de serviço
- Dar: ex. compra e venda de imóvel
- Simples: único objeto/forma ou destaque para um objeto (ex. pagamento exaurindo a obrigação de fazer; o pagamento não é um segundo objeto, sendo mero exaurimento); único credor e único devedor
- Composta: pluralidade de obrigações
- **Objetivamente Compostas**
 - mais de um objeto
 - Alternativas ou Disjuntiva (art.252 e segs.,CC) (devedor obrigado a entregar um ou outro objeto)
 - Cumulativas ou Conjuntiva (o devedor é obrigado a entregar todos os objetos)

- **Subjetivamente Compostas**
 - mais de um sujeito
 - Solidárias (art. 264 e segs.,CC)
 - Indivisíveis (art. 259 e segs.,CC)

2 - MODALIDADES DE OBRIGAÇÕES:

- Obrigações simples: dar; fazer e não fazer
 - É simples pois tem um sujeito, um credor e um objeto
- Nas obrigações compostas há a pluralidade de sujeitos ou de objetos

2.1-Obrigações Simples

A) Obrigação de DAR (art. 233 e segs. CC)

- Presente toda vez que o objeto da obrigação envolver a entrega de um bem (transferência de propriedade ou de posse)
 - Pode ser propriamente dita: a entrega do bem envolve a transferência de propriedade (art. 234 a 236 do CC) – ex. contrato de compra e venda
 - Pode ser de restituir: a entrega do bem envolve meramente a transferência da posse (art. 238 e 239 do CC) – ex. contrato de aluguel
 - A coisa perece para o Dono (res perit domino);
 - *Art. 237. Até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação.*
 - A responsabilidade pela perda ou deterioração exige o elemento CULPA e
 - Caso fortuito e força maior EXCLUEM a responsabilidade.
 - As três regras acima são explicadas com **mais detalhes abaixo**
 - TEORIA DO RISCO NAS OBRIGAÇÕES DE DAR.
 - Trata sobre o que ocorre nas obrigações se o bem se deteriorar ou se perder
 - Aplicam-se tanto para as obrigações que envolvem a transferência de propriedade quanto para as que envolvem transferência da posse (regras gerais)
- 1ª) nas obrigações de dar, os riscos de perda ou deterioração da coisa correm por conta do proprietário. (res perit domino)**
- Art. 237, CC:** “até a tradição pertence ao devedor a coisa, com seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento do preço; se o credor não anuir o devedor poderá resolver a obrigação.”
 - O ônus (como dono da coisa) é que a coisa perece para o dono
 - Há o bônus (como dono da coisa) de se beneficiar dos acréscimos e melhoramentos, exigindo o aumento do preço

- ex. fulano vende um celular para ciclano; fica combinada a entrega para uma semana após o pagamento; nesse intervalo de uma semana o celular é furtado; fulano (proprietário) que sofre a perda, já que não tinha entregue o bem ainda;
- ex. fulano firma contrato de locação com ciclano; ciclano, durante a posse, sofre com uma explosão de gás e destrói o apartamento; quem sofre a perda é fulano, como proprietário
- Bônus do proprietário: Se houver melhoramento ou acréscimo, o proprietário que se beneficia, podendo, inclusive, exigir aumento do preço (a outra parte pode aceitar, continuando o negócio; ou rejeitar, extinguindo o negócio)
- Ex. fulano vende um celular Samsung S10 para ciclano; esse aparelho se torna muito raro, diante de suas ótimas qualidades; veja que houve um acréscimo, da raridade; por isso, pode ser exigido um aumento de preço; o mesmo vale para um imóvel que é valorizado posteriormente ao contrato de aluguel – pode haver acréscimo do valor do aluguel diante do melhoramento

2ª) A responsabilidade pela perda ou deterioração do objeto, nas relações jurídicas obrigacionais, sempre será SUBJETIVA

- Perda: inutilização total do bem (deixa de existir)
- Deterioração: continua a existir, mas com redução de suas qualidades existenciais (gera diminuição do valor)
- Depende da culpa ou dolo
- Ausente a culpa, extingue-se a relação jurídica
- Responsabilidade nas relações contratuais exige o elemento culpa
- Quando o CC fala em perdas e danos, ele está se referindo ao dolo e culpa nas condutas
- No exemplo do celular: se o celular não é entregue em razão de o proprietário deixar o celular molhar por negligência; há deterioração; por isso a responsabilidade é do proprietário
- No exemplo da locação: se quem tem a posse, usa de forma negligente a rede elétrica e causa curto circuito, gerando deterioração da fiação elétrica do apartamento; quem tem a posse agiu com culpa e será responsabilizado

3ª) Não há responsabilidade subjetiva se a perda ou deterioração da coisa decorreu de caso fortuito ou força maior.

- Visto que não fica caracterizada a culpa
- Há exclusão da responsabilidade
- Ex. do celular; antes da entrega, o celular é furtado; perdeu-se em razão de caso fortuito, afastando a responsabilidade

Bloco 3

A.1) – REGRAS ESPECÍFICAS OBRIGAÇÃO DE DAR (transferência de propriedade) – art. 234 ao art. 236

- Perda x deterioração

- Perda é a inutilização total do bem (o bem não existe mais)

- Deterioração é inutilização parcial do bem (o bem existe, mas com redução das qualidades essenciais que geram diminuição do valor)

- **PERDA:**

- SEM CULPA

- ❖ Extinção do contrato (diante da perda do objeto)
 - ❖ Eventuais valores pagos deverão ser restituídos
 - ❖ No exemplo do celular: antes da entrega, o celular é furtado; devolve-se o pagamento para ciclando

- POR CULPA

- ❖ Extinção do contrato (diante da perda do objeto)
 - ❖ Eventuais valores pagos deverão ser restituídos, **ACRESCIDOS** das perdas e danos
 - ❖ Art. 402 e 403 do CC²- dano material: dano emergente e lucro cessante

- Atento que a consequência é a mesma, salvo na questão das perdas e danos

- “Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos.”

- **DETERIORAÇÃO:**

- Credor pode ficar com o bem no estado em que ele se encontra e requerer abatimento do preço ou;

- O credor pode resolver o negócio jurídico, requerendo a restituição dos valores pagos (demonstrando que não interessa mais o bem)

- Dupla possibilidade ao credor, existindo em deterioração por culpa ou sem culpa

- SEM CULPA

- ❖ Não há perdas e danos

² Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

❖ **Credor o direito potestativo de ESCOLHA:** o credor poderá optar em ficar com o bem, abatido o valor correspondente ao que foi alvo de deterioração **ou** resolver a obrigação, por fim ao contrato, restituindo o devedor valor eventualmente pago.

-POR CULPA

- ❖ Acrescentam-se as perdas e danos a uma das opções expostas acima
- ❖ Credor poderá optar em ficar com o bem no estado em que se encontra, abatido o valor correspondente à deterioração + **perdas e danos** **ou** resolver a obrigação, recusando a coisa, restituindo o DEVEDOR valor eventualmente pago + **perdas e danos**.

-“Art. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação, ou aceitar a coisa, abatido de seu preço o valor que perdeu.”

-“Art. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos.”

A.2 – REGRAS ESPECÍFICAS DA OBRIGAÇÃO DE DAR (RESTITUIR) (arts. 238/239/240, CC) (transferência de posse)

▪ **PERDA**

-SEM CULPA

- ❖ Sem perdas e danos
- ❖ Extinta estará a obrigação e o credor, proprietário do bem, sofrerá a perda
- ❖ Ressalvado todos os direitos até a data da perda (ex. apartamento pega fogo e fica inabitável sem culpa do locatário; a perda ocorreu em 27/03/2022; o locatário terá que pagar o aluguel até 27/03/2022; deverá pagar os débitos do condomínio até a data da perda.)

-POR CULPA

- ❖ Somam-se as perdas e danos com as consequências jurídicas mencionadas abaixo
- ❖ O devedor estará obrigado a responder pelo valor do objeto que se perdeu + perdas e danos.
- ❖ Ressalvado todos os direitos até a data da perda (ex. apartamento pega fogo e fica inabitável por culpa do locatário; a perda ocorreu em 27/03/2022; o locatário terá que pagar o aluguel até 27/03/2022; deverá pagar os débitos do condomínio até a data da perda.)

-Extinção do negócio jurídico diante da perda do objeto

-Repito: O credor poderá reclamar todos os seus direitos até a data da perda (ex. locatário estava devendo aluguel e IPTU até o dia em que o imóvel foi destruído pelo gás ou incêndio—no exemplo citado—; o proprietário terá direito de receber esses valores até a respectiva data)

-“Art. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda.”

-“Art. 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos.”

-“Art. 240. Se a coisa restituível se **deteriorar sem culpa do devedor**, recebê-la-á o credor, tal qual se ache, sem direito a indenização; se **por culpa** do devedor, observar-se-á o disposto no [art. 239](#).”

▪ DETERIORAÇÃO

-SEM CULPA

- ❖ Credor tem direito à devolução do bem no estado em que ele se encontra (mesmo estado)
- ❖ O credor **NÃO** terá o direito de requerer a restituição do bem no estado anterior (encontrava). A coisa será entregue ao credor no estado em que está. Sem direito as perdas e danos.
- ❖ No exemplo da locação: o locatário usa, normalmente, a rede elétrica e causa curto-circuito, gerando deterioração da fiação elétrica do apartamento; o credor somente pode exigir o apartamento com a fiação queimada

-POR CULPA

- ❖ Credor tem direito à devolução do bem no estado em que ele se encontrava (estado anterior), sem prejuízo das perdas e danos
- ❖ Credor terá o direito de exigir a restituição do bem no estado que se encontrava + perdas e danos.
- ❖ No exemplo da locação: se quem tem a posse, usa de forma negligente a rede elétrica e causa curto circuito, gerando deterioração da fiação elétrica do apartamento; quem tem a posse agiu com culpa e será responsabilizado; o credor pode exigir o apartamento com a fiação nova e funcional

Bloco 4

Obs. Obrigação de dar coisa certa x incerta

Certa:

-Objeto individualizado no GÊNERO; QUANTIDADE; QUALIDADE

- ex. comprar um aparelho celular Samsung S10

- objeto individualizado: obrigação de dar coisa certa (credor não pode ser compelido a aceitar outra coisa ainda que mais valiosa; pode aceitar por livre manifestação de vontade)

-Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Incerta:

-Objeto individualizado no GÊNERO; QUANTIDADE.

-Pende a escolha quanto a QUALIDADE

- ex. contrato de compra e venda de um aparelho celular (não determinado, mas determinável: há gênero e quantidade, mas falta a qualidade –marca, por exemplo-)
- Objeto indeterminável: obrigação de dar coisa incerta
- O negócio pode nascer com objeto determinável, mas deve finalizar com o objeto determinado
- Em regra, o devedor escolhe a qualidade
- A regra da escolha do devedor é uma regra dispositiva
- Meio-termo qualitativo: nem o pior e nem o melhor
- Até a escolha e ciência do credor (ponto em que se passa a utilizar as regras de obrigação certa), a obrigação permanece de coisa incerta e o devedor não pode se eximir da obrigação (mesmo que a coisa deixe de existir; a escolha deve ser concentrada em outra qualidade)
- Art. 243. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade.
- Art. 244. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor.
- Art. 245. Cientificado da escolha o credor, vigorará o disposto na Seção antecedente.
- Art. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito.

B) OBRIGAÇÃO DE FAZER (art. 247/249, CC)

- CONCEITO: pretende o credor a realização de determinada atividade ou prestação de serviço, pelo devedor, ou por um terceiro, não resultando em transferência imediata de direitos subjetivos.
 - Realização de determinada atividade ou prestação de serviço
 - Não resultando em transferência imediata de direitos
- Obrigação de Fazer Fungível x Obrigação de Fazer Infungível
 - **Infungível (art. 247/248 CC):**
 - Só pode ser executada pelo devedor
 - Não pode ser executada por 3º
 - ex. fulano contrata um advogado de grande renome para sua defesa; antes da defesa, esse advogado morre;
 - “Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível.”
 - “Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.”
 - se o devedor se recusa voluntariamente a cumprir**: a obrigação estará extinta, mas fará o credor jus as perdas e danos:
 - Extingue-se o contrato
 - Dando direito para requerer perdas e danos

-se a obrigação não puder ser cumprida, sem culpa do devedor (por motivo de doença ou falecimento),
extingue-se a obrigação sem perdas e danos.

☐ Extingue-se o contrato

☐ Sem direito de perdas e danos

▪ **Fungível (art. 249 CC):**

-Pode ser executado por qualquer pessoa;

ex. pintor é contratado para pintar uma casa; ele pode mandar um ajudante ou outra pessoa para realizar o serviço, já que o objetivo do contrato é a pintura da casa, não importa quem realize

-Ideal é que seja executada pelo devedor, caso esse não possa, será executada por 3º (interessa que seja executada, ainda que por 3º)

-“Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.” (AUTOTUTELA)

-Se o devedor se recusar voluntariamente extinta estará a obrigação.

☐ O credor pode ir em juízo e exigir que o devedor dê cumprimento à obrigação

☐ Ou pode determinar que terceiro execute à custa do devedor (Trata-se da autotutela do credor- art. 249, parágrafo único)

☐ Dando direito para requerer perdas e danos

☐ obs. autotutela: o credor pode mandar 3º executar o fato, independente da via judicial; exige o ressarcimento do devedor, sem prejuízo de perdas e danos (atenção para o requisito de urgência)

-Se a obrigação não puder ser cumprida, sem culpa do devedor: extingue a obrigação e o credor poderá determinar que terceiro execute, sem direito as perdas e danos, sendo que eventuais valores pagos deverão ser restituídos

☐ Obrigação se torna impossível de ser cumprida

☐ Extingue-se o contrato

☐ sem perdas e danos

○ “Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.”

○ “Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.”

- “Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.”

C) - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER: exige o cumprimento de conduta abstensiva

- Envolve ato omissivo
- Devedor assume prestação de NÃO realizar determinada atividade ou de não praticar determinada conduta
- Ex. servidão de vista
- Frisa-se que a autotutela, tanto na obrigação de fazer quanto na de não fazer, só será legítima se ficar demonstrada a urgência
- Em caso de impossibilidade de cumprimento (conduta não culposa do devedor)
 - Extingue-se o contrato
 - Não cabe perdas e danos
- Em caso de recusa voluntária
 - O credor pode requerer em juízo, exigindo que seja desfeito o ato praticado ou
 - Determinar que um 3º desfaça (autotutela)
 - Cabe perdas e danos
- “Art. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar.”
- “Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos.

Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido.”

Bloco 5

obs. Gênero: OBRIGAÇÕES COMPOSTAS.

- Objetivamente composta:
 - Obrigação alternativa (art. 252/256 CC)
 - Obrigação cumulativa e facultativa
 - São caracterizadas por apresentarem mais de um objeto

- Subjetivamente composta:
 - Obrigações divisíveis ou fracionárias (art. 257 CC)
 - Obrigações solidárias (art. 264/285)
 - Obrigações indivisíveis (art. 258/263 CC)
 - São caracterizadas por apresentarem mais de um sujeito (ativo ou passivo)

➤ Nas obrigações compostas há a pluralidade de sujeitos ou de objetos

2.2- Obrigações Objetivamente compostas

○ OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA (art.252 e segs., CC)

- Pluralidade de objetos, sendo marcados pela conjunção “OU”
- Destaca-se a partícula “OU”
- São fixados dois objetos, sendo que o credor receberá um objeto OU outro
- É concedida uma alternativa ao devedor: que cumpra a obrigação entregando um objeto OU outro
- Facilita o adimplemento da obrigação
- ex. contrato de empréstimo de dinheiro; combina-se que o retorno será feito com uma moto modelo X ou carro modelo Y

01) A quem competirá a escolha do objeto?

-A escolha compete ao DEVEDOR (regra dispositiva: as partes podem definir de forma contrária)

-Art. 252 do CC: Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.

-obs. as partes podem estabelecer a escolha por 3º

-Indivisibilidade da prestação (art. 252, §1º):

- ❖ Não pode dar parte em um objeto e parte em outro
- ❖ Autonomia das prestações
- ❖ ex. seguradora de veículos se compromete em pagar valor de mercado do veículo ou entregar outro veículo da mesma espécie; veja que não pode oferecer parte em valor e parte em um carro de menor valor;
- ❖ obs. o devedor não pode compelir o credor a receber parte em uma coisa e parte em outro, mas o credor pode aceitar se quiser
- ❖ art. 252, § 1º Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra.
(Princípio da Autonomia das Obrigações)

2) Se somente uma das prestações se perder ou se tornar impossível, **sem culpa do devedor**?

-Se somente uma das prestações se perder ou se tornar impossível, **sem culpa do devedor**, a obrigação se concentra no objeto remanescente. **(art.253, CC)**

- **Art. 253, CC:** Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexecutável, subsistirá o débito quanto à outra

2.1) Se houver a perda ou impossibilidade **de ambos os objetos**, sem culpa do devedor, extinta estará a obrigação **(art.256, CC)**. **Se não tenho mais objeto não tenho obrigação.**

-Art. 256, CC: Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação

3) se **UMA** das prestações se perdeu ou impossibilitou por **CULPA DO DEVEDOR**, a solução vai variar de acordo com quem competia a escolha:

- CUIDADO: Nas obrigações alternativas se há perda por CULPA você sempre deve se perguntar...A que competia fazer a escolha?

- Se a escolha **competia ao credor** poderá optar entre a prestação subsistente OU o valor correspondente daquela que pereceu + PERDAS E DANOS **(art.255, 1ª parte, CC)**

- Se a escolha **competia ao devedor**: aplica-se a regra do **art.253**, a obrigação se concentra no outro objeto. (Atento que NÃO gera perdas e danos)

4) se as **DUAS** prestações se perderam ou impossibilitarem, **POR CULPA DO DEVEDOR**:

-Se a escolha competia ao **credor**: o credor poderá escolher pelo valor de qualquer uma delas + perdas e danos. **ART. 255, 2ª, parte, CC.**

- Se a escolha competia ao **devedor**: ficará obrigado a pagar o valor daquela que último se perdeu + perdas e danos. **(art. 254, CC)**

-“Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.

§ 1º Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. (Princípio da Autonomia das Obrigações)

§ 2º Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período.

§ 3º No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, findo o prazo por este assinado para a deliberação.

§ 4º Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser, ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha se não houver acordo entre as partes.”

-“Art. 253. Se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexecutível, subsistirá o débito quanto à outra.”

-“Art. 254. Se, por culpa do devedor, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais as perdas e danos que o caso determinar.”

-“Art. 255. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos; se, por culpa do

devedor, ambas as prestações se tornarem inexecutáveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos.”

–“Art. 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação.”

[FCC - 2022 - TRT - 14ª Região \(RO e AC\) - Analista Judiciário - Área Judiciária](#)

Maria e Renata celebraram contrato que impunha à primeira (Maria) o cumprimento de obrigações alternativas em favor de Letícia. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, a escolha da prestação, entre aquelas alternativamente previstas no contrato, caberá a

Alternativas

A Renata, se outra coisa não se estipulou.

B Maria, se outra coisa não se estipulou.

C Letícia, se outra coisa não se estipulou.

D Maria, reputando-se nula eventual estipulação em sentido diverso.

E Renata, reputando-se nula eventual estipulação em sentido diverso.